

지정취소·정지처분의 기준(제27조제2항 관련)

1. 일반기준

- 가. 위반행위가 둘 이상인 경우로서 그에 해당하는 각각의 처분기준이 다른 경우에는 그 중 무거운 처분기준에 따른다. 다만, 둘 이상의 처분기준이 모두 업무정지인 경우에는 각 처분기준을 합산한 기간(1년을 초과하는 경우에는 1년을 말한다)을 넘지 않는 범위에서 무거운 처분기준에 그 처분기준의 2분의 1 범위에서 가중한다.
- 나. 위반행위의 횟수에 따른 행정처분의 기준은 최근 1년 동안 같은 위반행위로 행정처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 기간의 계산은 위반행위에 대해 행정처분을 받은 날과 그 처분 후 다시 같은 위반행위를 하여 적발된 날을 기준으로 한다.
- 다. 나목에 따라 가중된 행정처분을 하는 경우 가중처분의 적용 차수는 그 위반행위 전 행정처분 차수(나목에 따른 기간 내에 행정처분이 둘 이상 있었던 경우에는 높은 차수를 말한다)의 다음 차수로 한다.
- 라. 처분권자는 업무정지 처분을 하는 경우에는 위반행위의 동기, 내용 및 위반의 정도 등을 고려하여 다음의 사유에 해당하는 경우 업무정지 기간의 2분의 1의 범위에서 감경할 수 있다.
- 1) 위반행위가 사소한 부주의나 오류로 인한 것으로 피해가 적다고 인정되는 경우
 - 2) 위반행위자가 위반상태를 시정하거나 해소하기 위하여 노력한 것이 인정되는 경우

2. 개별기준

위반사항	근거규정	행정처분 기준			
		1차 위반	2차 위반	3차 위반	4차 위반
가. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지정을 받은 경우	제27조 제1항제1호	지정 취소			
나. 교육기관으로 지정받은 법인이 해산한 때이거나 제26조에 의하여 폐지신고를 한 때 및 민간자격등록단체에서 제외된 때	제27조 제1항제2호	지정 취소			
다. 지정정지 처분을 받고 기간 중에 해양경찰청 지정 교육기관임을 표시하는 자격증을 발급하거나, 지정기관임을 인터넷, 신문, 잡지 등 대중매체에 공지하는 행위를 한 때	제27조 제1항제3호	지정 취소			
라. 지정정지 처분을 받고 자격회복 후 최근 2년 이내에 재차 3개월 이상의 지정정지 처분을 받은 때	제27조 제1항제4호	정지 6월	지정 취소		
마. 제11조·제17조 또는 제19조를 위반하여 자격이 없는 사람에게 자격증을 발급한 때	제27조 제1항제5호	정지 6월	지정 취소		

바. 제8조에 따른 변경내용의 신고를 이행하지 아니한 때	제27조 제1항제6호	경고	정지 1월	정지 3월	지정 취소
사. 제10조에 따른 교차평가를 실시하지 아니한 때	제27조 제1항제7호	정지 3월	정지 6월	지정 취소	
아. 제11조를 위반하여 자격평가를 실시하지 않거나 결과를 기록관리하지 아니한 때	제27조 제1항제8호	정지 3월	정지 6월	지정 취소	
자. 12조제1항을 위반하여 자격이 없는 사람을 교육강사·평가관의 업무에 종사시킨 때	제27조 제1항제9호	정지 3월	정지 6월	지정 취소	
차. 제13조에 따른 교육강사·평가관을 구성하지 않거나, 제14조에 따른 교육인원을 초과하여 구성한 때	제27조 제1항제10호	정지 3월	정지 6월	지정 취소	
카. 제15조에 따른 교육과정을 이행하지 아니한 때	제27조 제1항제11호	정지 1월	정지 3월	정지 6월	지정 취소
타. 제16조에 따른 교육강사·평가관과 교육생의 피해보전을 위한 보험 등에 가입하지 아니한 때	제27조 제1항제12호	정지 1월	정지 3월	정지 6월	지정 취소
파. 제18조를 위반하여 강사 등 교육기관의 대표자가 아닌 사람이 교육과정을 개설한 때	제27조 제1항제13호	정지 6월	지정 취소		
하. 제21조에 따른 자격증의 기재사항을 이행하지 아니한 때	제27조 제1항제14호	정지 1월	정지 3월	정지 6월	지정 취소
거. 제22조에 따른 교육일정 등의 자료제출을 이행하지 아니한 때	제27조 제1항제15호	정지 1월	정지 3월	정지 6월	지정 취소
너. 제23조제1항부터 제3항까지의 관련서류 보관 등을 하지 아니한 때	제27조 제1항제16호	경고	정지 1월	정지 3월	지정 취소
더. 제24조제3항에 따라 자격발급 현황을 제출하지 아니한 때	제27조 제1항제17호	경고	정지 1월	정지 3월	지정 취소
러. 제24조제4항에 따라 해양경찰청장이 통보한 필요한 조치사항을 이행하지 아니한 때	제27조 제1항제18호	정지 1월	정지 3월	정지 6월	지정 취소
머. 교육과정 중 교육기관이나 교육강사(평가관 포함)의 고의 또는 중대한 과실로 인명 사고가 발생한 때	제27조 제1항제19호	정지 3월	정지 6월	지정 취소	
버. 제24조제1항에 따른 해양경찰청장의 지도·점검을 특별한 사유 없이 회피한 때	제27조 제1항제20호	정지 6월	지정 취소		
서. 별표 2, 3에 따른 규정을 위반한 때	제27조 제1항제21호	정지 6월	지정 취소		